

1501525-68.2022.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Orlando Brossi Júnior

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/10/2022

... para embasar suas condenações por tráfico, certo que outra solução não se vislumbra senão a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente.

Wyngleston conta com uma condenação por tráfico de drogas, geradora de reincidência. Já Antônio conta com duas condenações definitivas por lesão corporal e furto, geradoras de reincidências (fls. 58/61 e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501525-68.2022.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501525-68.2022.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2107696/2022 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 24422314 - DISE- DEL.SEC.FRANCA, 2107696 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Antonio Marcos Neto da Costa e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Orlando Brossi Júnior

VISTOS.

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra WYNGLESTON MATEUS SILVA CRISPIM e ANTÔNIO MARCOS NETO DA COSTA, por infração ao disposto no artigo 33, "caput", e no artigo 35, "caput", ambos da Lei nº 11.343/06, já que, segundo a

denúncia, no dia 20 de abril de 2022, por volta das 06h20, na rua Waldemar Moraes, 1301, bloco 2 A, apartamento 22, bairro City Petrópolis, nesta cidade e comarca, os réus, agindo mancomunados e com unidade de propósitos, após prévio ajuste, guardavam, para fornecimento a terceiros, cerca de 18g (dezoito gramas) da substância "Erythroxylum coca L", conhecida por "cocaína", consistente em quatro invólucros plásticos contendo substância petrificada e pó de cor branca, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, estando sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 32/38.

Consta ainda que, na mesma ocasião e local acima indicados, os acusados estavam associados para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas, sendo que a toda a droga apreendida, conforme acima indicado, pertencia aos dois e era mesmo destinada à mercancia ilícita.

Notificados (fls. 170 e 171), o réu Wyngleston apresentou defesa prévia por intermédio da Defensoria Pública (fls. 177) e o réu Antônio por intermédio de defensor constituído (fls. 182/193).

Recebida a denúncia (fls. 200/202), em audiência foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogados os réus (fls. 240)

Encerrada a instrução, os debates foram substituídos por alegações escritas, manifestando-se as partes em prol de suas pretensões, Wyngleston agora assistido de defensor constituído (fls. 251/265, 276/284 e 288/293).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente, respeitado o entendimento do digno representante do Ministério Público, Doutor Ivan Nascimento de Castro.

Ao cabo da instrução, não restou comprovado o crime de tráfico em relação aos réus, mas sim o crime previsto no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, impondo-se a desclassificação.

A materialidade do delito é incontestante frente aos documentos de fls. 01/02, 10/13, 28/29, 32/38, 145/146, 147/150 e 245/247, apresentando a substância apreendida resultado positivo para cocaína.

A autoria atribuída aos réus, por sua vez, é indubitosa.

O acusado Wyngleston, na fase inquisitiva, afirmou que está aprendendo a pespontar e que permaneceu até tarde da noite na casa de Antônio para concluir um serviço, então dormiu no local. Informou que no dia dos fatos acordou com a chegada dos policiais entrando em seu quarto. Afirmou que não vende drogas e que não sabia que havia entorpecentes no local. Contou que logo após a chegada dos policiais, foi retirado de seu quarto e posteriormente apresentaram entorpecentes na mesa da casa. Em Juízo, reiterou que apenas estava no local à trabalho, que mora em outro local e que seu apelido é "neguinho".

O réu Antônio, na delegacia, disse que estava em sua casa com Wyngleston, o qual pernitoou no local para que pudessem terminar um serviço de pesponto, sendo que pela manhã policiais chegaram à residência, foram nos quartos e em seguida o levaram para a cozinha, local onde apresentaram uma porção de cocaína, entretanto, desconhece a origem do entorpecente. Contou que possui trabalho regular e lícito, que não promove venda de entorpecentes e que pessoas vão à sua casa buscar sapatos, por isso a movimentação. Sob o crivo do contraditório, disse que é usuário e que a

droga era para consumo próprio. Informou que comprou 20g de cocaína por R\$ 600,00, que usaria esse entorpecente por 15 dias e que Wyngleston somente estava em sua casa pois havia brigado com a família. Disse que a droga estava no quarto de Wyngleston pois é lá que sempre guarda seu entorpecente.

Os policiais civis José Eurípedes Cintra e Kauzio João de Andrade Silva, na primeira fase da persecução penal, disseram que receberam denúncia anônima narrando que a pessoa conhecida como "Tom" e outros indivíduos, estariam promovendo tráfico, principalmente de cocaína, e armazenando drogas no imóvel situado na rua Waldemar de Moraes, número 1301, bloco 3A, apartamento 22, bairro City Petrópolis. José disse que iniciou o monitoramento do local em dias e horários alternados, ocasiões em que pôde observar uma movimentação de pessoas no local, as quais subiam até ao apartamento acima e entravam em contato com os suspeitos, os quais possuíam as mesmas características físicas narradas na denúncia, ou seja, o suspeito "Tom", de cutis parda, magro e cabelo encaracolado, e um segundo indivíduo de cutis parda, estatura mediana, cabelo carapinha. Afirmou que diante de tais fatos, solicitou autorização judicial para adentrar no imóvel acima descrito, o qual teve a cautelar deferida. José e Kauzio disseram que no dia dos fatos, logo pela manhã, deram cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão. No local encontraram "Tom", Wyngleston, e Antônio, proprietário do imóvel. Informaram que o acusado Antônio colocou o Wyngleston para trabalhar junto com ele na venda de drogas, revezando entre eles. Contaram que no imóvel localizaram 04 porções de substância petrificada e de coloração branca aparentando ser pasta base de cocaína, diversos sacos plásticos do tipo "sacolê" e 01 papel contendo anotações, aparentando ser a contabilidade do tráfico. Contaram que diante dos fatos, deram voz de prisão aos suspeitos. Sob o crivo do contraditório, José reiterou os fatos e disse que Wyngleston assumiu a propriedade do entorpecente e que havia máquina de pesponto no local. Informou que o entorpecente foi localizado no quarto do acusado Wyngleston e que não se recorda de dinheiro no local. Kauzio afirmou que somente participou do cumprimento do mandado de busca e que no local encontraram drogas, plástico para embalar e anotações.

Realmente, em que pese a venda não ser pressuposto para a caracterização do delito, bastando a conduta de guardar, desde que para consumo de terceiros, certo que não restou demonstrada, com a necessária certeza, que Wyngleston e Antônio guardavam consigo 18g de cocaína com tal finalidade.

A quantidade de entorpecente que os acusados traziam era compatível com a de um usuário, ressaltando-se que Antônio confessou sob crivo do contraditório ser usuários de drogas.

Ainda, note-se que a droga apreendida estava embalada em apenas 04 porções, certo que no local não foi localizada balança para separar o entorpecente, tampouco dinheiro das supostas vendas.

Pouco crível que se a residência fosse ponto de mercancia espúria, nenhum dinheiro seria encontrado lá.

Com efeito, ambos acusados afirmaram que trabalhavam com pesponto no local, versão que restou corroborada pelo depoimento do policial civil José, o qual afirmou que na residência de Antônio havia máquina de pesponto, e pelos documentos de fls. 122/126.

Assim, entendo insuficiente a prova produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório, para embasar suas condenações por tráfico, certo que outra solução não se vislumbra senão a desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecente.

Wyngleston conta com uma condenação por tráfico de drogas, geradora de

reincidência. Já Antônio conta com duas condenações definitivas por lesão corporal e furto, geradoras de reincidências (fls. 58/61 e 67/69)

Parcialmente procedente a denúncia, passo a dosar suas penas.

Consideradas as diretrizes traçadas pelo artigo 59, "caput", do Código Penal, e as agravantes mencionadas, fixo-lhes, por entender a mais adequada, a medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 03 meses, com base no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

PELO EXPOSTO e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO PENAL movida pela JUSTIÇA PÚBLICA contra WYNGLESTON MATEUS SILVA CRISPIM e ANTÔNIO MARCOS NETO DA COSTA, qualificados nos autos, para o fim de DESCLASSIFICAR, com fundamento no artigo 383 do Código de Processo Penal, os crimes de tráfico de entorpecentes e de associação criminosa para o de uso próprio e, com fundamento no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LOS à medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo, pelo prazo de 03 meses, com base no artigo 28, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, ressalvando-se, no entanto, o preceituado no artigo 99 da Lei nº 13.105/15.

P. R. I. C.

Franca, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA